

REGISTRO GERAL · MODELO PARA IMPRESSÃO

Lei nº 15.270/2025 — Tributação de Lucros e Dividendos

Perguntas e Respostas consolidadas a partir do material oficial da
Receita Federal, com foco em quem distribui ou recebe lucros no
Brasil e no exterior.

MATERIAL DE ESTUDO · GILBERTO SENA · FONTE: RECEITA FEDERAL

ASPECTOS GERAIS

Objetivo da lei

Decorrente do PL nº 1.087/2025 (Poder Executivo). Amplia a faixa de isenção do IRPF e reduz a carga sobre rendas baixas/médias, ao mesmo tempo em que institui tributação mínima sobre rendas elevadas — tornando o sistema mais progressivo.

3 elementos principais

- Ampliação da faixa de isenção do IRPF (a partir de jan/2026).
- Tributação anual de altas rendas — acima de R\$ 600.000,00/ano (a partir do exercício 2027, ano-calendário 2026).
- IRRF sobre lucros e dividendos pagos a não residente no Brasil.

Vigência

Ampliação da isenção da pessoa física e retenção de IRRF sobre dividendos: a partir de janeiro/2026. Regime anual de altas rendas: a partir do exercício 2027 (ano-calendário 2026).

PESSOA FÍSICA RESIDENTE NO BRASIL

Regra geral

IRRF de **10%** sobre a totalidade dos lucros/dividendos pagos por uma mesma pessoa jurídica a uma mesma pessoa física residente, quando o total superar **R\$ 50.000,00 em um mesmo mês**. O imposto incide sobre o valor total, não apenas o excedente.

Prazo de recolhimento

Até o último dia útil do 2º decêndio do mês subsequente ao fato gerador (Lei nº 11.196/2005, art. 70, I, "e"). Código de receita no DARF: **1841 — IRRF Lucros ou Dividendos**.

Hipóteses de não retenção

- Pagamentos até R\$ 50.000,00/mês para a mesma pessoa física.
- Lucros apurados até 2025, com distribuição aprovada até 31/12/2025, exigíveis nos termos da legislação civil/empresarial, pagos conforme cronograma original até 2028.

Regime anual de altas rendas

Se o total de rendimentos no ano superar R\$ 600.000,00, os lucros/dividendos entram no regime do art. 16-A. O IRRF retido ao longo do ano pode ser deduzido do imposto apurado nesse regime; se o total ficar abaixo de R\$ 600 mil, o IRRF pode ser restituído.

Simples Nacional

A retenção também se aplica a distribuições feitas por empresas do Simples Nacional — a isenção do art. 14 da LC nº 123/2006 deixou de valer para esse fim.

Capitalização de lucros

Capitalizar lucro (aumentar capital social) conta como "emprego" e gera a retenção normalmente, salvo se o lucro for de até 2025 com deliberação/aprovação até 31/12/2025 — nesse caso, o valor capitalizado é somado ao custo de aquisição da participação na Declaração de Ajuste Anual.

PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA NÃO RESIDENTE

Regra geral

IRRF de **10%** sobre lucros/dividendos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a sócios/acionistas no exterior — **sem piso de valor** (incide mesmo abaixo de R\$ 50 mil). Mesma alíquota de 10% para remessas a países com tributação favorecida (alíquota máxima inferior a 17%).

Prazo de recolhimento

Na data do pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa (Lei nº 11.196/2005, art. 70, I, "a").

Hipóteses de isenção

- Lucros até 2025, aprovados até 31/12/2025, pagos conforme cronograma original até 2028.
- Governos estrangeiros, com reciprocidade de tratamento.
- Fundos soberanos (art. 3º, §5º, Lei nº 11.312/2006).
- Entidades estrangeiras cuja atividade principal é administração de benefícios previdenciários (aposentadorias/pensões) — isenção se estende a veículos de investimento integralmente detidos por esses beneficiários.

LINHA DO TEMPO — DATAS-CHAVE

31/12/2025	Prazo-limite para aprovar/deliberar a distribuição de lucros acumulados e se enquadrar na regra de transição (escapar da nova retenção).
Jan/2026	Entram em vigor a ampliação da isenção do IRPF e a retenção de IRRF sobre dividendos (residentes acima de R\$50k/mês e não residentes sem piso).
2027	Início do regime anual de tributação de altas rendas — ano-calendário 2026, para quem recebe mais de R\$ 600 mil/ano.
2028	Prazo final para pagamento efetivo dos lucros pré-2025 aprovados até 31/12/2025 — se não pago até então, perde a isenção.

Fonte: Receita Federal — "Perguntas e Respostas: Tributação de Altas Rendas, Considerações sobre Lucros e Dividendos" (www.gov.br/receitafederal).

Quem distribui lucro precisa se planejar antes de 2026.

A janela de transição (aprovação até 31/12/2025, pagamento até 2028) é a principal oportunidade de planejamento para sócios e acionistas que já acumulam lucros na empresa.